

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1385/2531

นายไช้ แซ่เบ๊

โจทก์

นายห้วง สุดทศสิน

จำเลย

นายห้วง สุดทศสิน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายอันเป็นประเด็นสำคัญในคดีนี้ ซึ่งจำเลยมีทางชนะโจทก์ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 164)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ทั้งในส่วนที่ต้องคืนและส่วนที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายรวม 35,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 177 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางเหี้ย (บางบ่อ) จังหวัดสมุทรปราการ เฉพาะในส่วนที่เป็นทรัพย์มรดกของนายฟุ้งสุดทศสิน เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่เศษ ซึ่งจำเลยมีสิทธิรับมรดกหนึ่งในแปดส่วนให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่โอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย(ค่าปรับ)แก่โจทก์ 83,750 บาท

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 157,155)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยจำเลยได้นำเงินสดจำนวน 35,000 บาท มาวางเป็นประกัน และจำเลยได้ทำหนังสือสัญญาค้ำ

ประกันไว้ต่อศาลชั้นต้นแล้ว (อันดับ 129,133)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทเฉพาะในส่วนที่จำเลยมีสิทธิรับมรดกในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานที่ดินทราบ สำหรับค่าเสียหาย (ค่าปรับ) ถ้าจำเลยหาประกันเป็นจำนวน
เงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่
ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
พิพาทเฉพาะในส่วนที่จำเลยมีสิทธิรับมรดกในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้
เจ้าพนักงานที่ดินทราบ สำหรับค่าเสียหาย (ค่าปรับ) ถ้าจำเลยหาประกันเป็นจำนวน
เงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่
ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สมศักดิ์ จุสวัสดิ-สุชาติ จิระชาติ-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น